

생계유지곤란자 병역감면 처리규정 일부개정

1. 개정이유

가상자산 조회를 위해 별지 서식의 정보 제공기관에 가상자산사업자를 명시하여 정확한 재산액 산정이 가능하게 하고, 단순노동 수입이나 기타 질병 등의 용어와 기준을 명확히 하여 생계유지곤란 병역감면 업무의 통일성을 기하는 등 제도 운영상의 미비점을 보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 부양비 계산 판단기준 명확화로 규정 모호함 해소(제14조 및 제16조)

나. 피부양자 인정 여부 판단을 위한 기타 질병 기준 명확화(제14조)

다. 단순노동수입 등의 용어를 정비하고, 자립정착금 및 자립수당을 수입공제 항목으로 신설하여 수입액 기준 합리화(제20조 및 제24조)

라. 가상자산 조회를 위하여 가사상황 신고서에 가상자산 작성을 의무화하고 가상자산 금융정보 조회 근거 마련 (별지 제4호서식 및 제6호서식)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

생계유지곤란자 병역감면 처리규정 일부개정

생계유지곤란자 병역감면 처리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제3항제1호 중 "포함한다)"를 "포함하며, 가족인 경우 해당일에 입영 여부를 확인하여 입영하지 않은 경우 제외)"로 하고, 같은 항 제2호 중 "소집통지"를 "소집통지서"로, "포함한다)"를 "포함하며, 가족인 경우 해당일에 소집 여부를 확인하여 소집하지 않은 경우 제외)"로 하며, 같은 항 제3호라목을 다음과 같이 한다.

라. 「병역판정신체검사 등 검사규칙」(국방부령)에서 정한 평가기준 5급 또는 6급의 질병에 해당하지 않는 질병으로 향후 6개월 이상 치료가 필요한 사람으로서 생계곤란심의위원회에서 근로능력이 없다고 결정한 사람

제16조제1항제3호를 다음과 같이 한다.

3. 현역병 또는 대체복무요원으로 복무중인 사람(입영 또는 소집통지서를 받은 사람을 포함하며, 가족인 경우 해당일에 입영 또는 소집 여부를 확인하여 입영 또는 소집하지 않은 경우 제외)

제20조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

다음 각 호에 따른 출원일 전월까지 가족의 1년간 총수입(1년이 안될 때는 그 기간만)을 합한 금액을 개월수로 나눈 금액은 제19조제1항에

다른 가족의 월수입액에서 공제한다.

제20조제3호 본문 중 "휴업급여·장해급여·상병보상연금은"을 "휴업
급여·장해급여·상병보상연금 총합 중 월 단위"로 하고, 같은 호 단
서를 삭제하며, 같은 조에 제3호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 조
제4호를 다음과 같이 하며, 같은 조에 제8호를 다음과 같이 신설한다.

3의2. 「산업재해보상보험법」에 따른 요양급여

4. 일용근로소득 총합 중 월 단위 최저임금액 이하의 수입(제5에 해당
하는 경우는 제외한다)

8. 「청소년복지 지원법」에 따른 자립정착금 및 자립수당

제24조제1항을 제목 외의 부분으로 하고, 같은 조 제6호바목 중 "단순
노동 수입"을 "일용근로소득"으로 한다.

제28조 중 "2024년 7월 1일"을 "2025년 7월 1일"로 한다.

별지 제4호서식의 뒤쪽을 다음과 같이 한다.

(뒤쪽)

동산 관련사항												
1. 현금 등(본인 및 전 가족)												
가족 관계	성 명	예금 (적금)			보 험			유가증권 등		가상자산 거래소명 /종류	채권	채무
		은행명	계좌번호	보유액	회사명	증권번호	월불입액	종류/수량	액면가			
본인												
제출서류		[]예금·적금 통장 사본 []보험증권 사본 []기타:										
2. 임대 수입 등												

임대구분	종류/규모(m ²)	임대금 및 수입액 등
		[]전세(원) []월세(보증금 원에 월 원) []기타 :

3. 자동차, 동력농기구 등				
차 종	연도(연식)	배 기 량	용 도	월소득(생계수단시)
제출서류	[]자동차등록원부 []기타:			

기타 동산	
-------	--

생계유지 방법

* 재산 및 수입이 없는 경우 생계유지방법을 상세히 기재하시기 바라며, 기재란이 부족할 경우 별지 작성 가능합니다.

확 인 서

위의 내용은 사실과 다름없음을 확인하며, 만약 위 사실이 허위일 경우에는 「병역법」 제86조의 규정에 따른 처벌과 같은 법 제68조의 규정에 따른 병역감면의 제한조치를 감수할 것을 서약합니다.

년 월 일

신고자 성명

(서명 또는 인)

별지 제6호서식 제6호를 제7호로 하고, 같은 서식에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 가상자산사업자(가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률 제2조제2호) :

계정 및 잔고 등

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 전에 접수된 생계유지곤란 사유 병역감면원 처리에 관하여는 이 규정 개정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신 · 구조문대비표

현행	개정
제14조(부양의무자와 피부양자의 연령등) ①·② (생략) ③ 제1항의 연령구분에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 피부양자로 본다. 1. 상근예비역으로 복무중인 사람(입영통지서를 받은 사람을 포함한다) 2. 법 제26조제1항제1호와 제2호에 규정된 분야에 복무중인 사람(<u>소집통지</u> 를 받은 사람과 소집대상자로서 병역감면원을 제출한 사람을 포함한다) 3. 질병 또는 심신장애의 정도가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. ~ 다. (생략) 라. 기타의 질병으로 6개월	제14조(부양의무자와 피부양자의 연령등) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- --. 1. ----- ----- <u>포함하며, 가족인 경우 해당일에 입영 여부를 확인하여 입영하지 않은 경우 제외)</u> 2. ----- ----- --- <u>소집통지서</u> ----- ----- ----- <u>포함하며, 가족인 경우 해당일에 소집 여부를 확인하여 소집하지 않은 경우 제외)</u> 3. ----- ----- ----- 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 「병역판정신체검사 등

이상 치료가 필요하고 근
로능력이 없는 사람(병무
용진단서로 확인)

4. · 5. (생략)

④ · ⑤ (생략)

제16조(부양비의 계산의 예외) ①
다음 각 호의 어느 하나에 해당
되는 가족은 부양비 계산에서
제외한다. 이 경우 제1호에 따른
행방을 알 수 없는 사람은 출입
국 여부, 수감 사실 등을 유관기
관에 확인하여 처리한다.

1. · 2. (생략)

3. 현역병 또는 대체복무요원으
로 복무중인 사람

4. ~ 7. (생략)

검사규칙」(국방부령)에서
정한 평가기준 5급 또는 6
급에 해당하지 않는 질병
으로 향후 6개월 이상 치
료가 필요한 사람으로서
생계곤란심의위원회에서
근로능력이 없다고 결정한
사람

4. · 5. (현행과 같음)

④ · ⑤ (현행과 같음)

제16조(부양비의 계산의 예외) ①

-----. -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 현역병 또는 대체복무요원으
로 복무중인 사람(입영 또는
소집통지서를 받은 사람을 포
함하며, 가족인 경우 해당일에
입영 또는 소집 여부를 확인
하여 입영 또는 소집하지 않
은 경우 제외)

4. ~ 7. (현행과 같음)

② ~ ④ (생략)

제20조(수입공제) 다음 각 호의 수입은 가족의 수입에서 공제하고 계산한다.

1. 삭제

2. (생략)

3. 「국민연금법」에 따른 장애연금과 「산업재해보상보험법」에 따른 휴업급여·장해급여·상병보상연금은 최저임금액 이하의 수입. 다만, 「산업재해보상보험법」에 따른 요양급여는 전액을 수입에서 공제한다.

<신설>

4. 건설 일용직, 노점행상, 가사도우미 등의 단순노동수입

5. ~ 7. (생략)

<신설>

② ~ ④ (현행과 같음)

제20조(수입공제) 다음 각 호에 따른 출원일 전월까지 가족의 1년간 총수입(1년이 안될 때는 그 기간만)을 합한 금액을 개월수로 나눈 금액은 제19조제1항에 따른 가족의 월수입액에서 공제한다.

2. (현행과 같음)

3. -----

----- 휴업급여·장해급여·상병보상연금 총합 중 월 단위 -----. <단서 삭제>

3의2. 「산업재해보상보험법」에 따른 요양급여

4. 일용근로소득 총합 중 월 단위 최저임금액 이하의 수입 (제5호에 해당하는 경우는 제외한다)

5. ~ 7. (현행과 같음)

8. 「청소년복지 지원법」에 따

	른 자립정착금 및 자립수당
제24조(심의위원회 심의대상) ①	제24조(심의위원회 심의대상) --
심의위원회의 심의대상은 다음	-----
각 호와 같다.	-----.
1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. ~ 5. 삭 제	
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해	6. -----
당되어 그 판단이 곤란한 경	-----
우	--
가. ~ 마. (생 략)	가. ~ 마. (현행과 같음)
바. <u>단순노동 수입의 기준</u>	바. <u>일용근로소득</u> -----
사. ~ 자. (생 략)	사. ~ 자. (현행과 같음)
7. (생 략)	7. (현행과 같음)
제28조(재검토기한) 병무청장은	제28조(재검토기한) -----
「훈령·예규 등의 발령 및 관	-----
리에 관한 규정」에 따라 이 훈	-----
령에 대하여 <u>2024년 7월 1일</u> 기	----- <u>2025년 7월 1일</u> -----
준으로 매 3년이 되는 시점(매 3	-----
년째의 6월 30일까지를 말한다)	-----
마다 그 타당성을 검토하여 개	-----
선 등의 조치를 하여야 한다.	-----.